

刑法
No215

H25-9

(配点: 4)

月 日

月 日

刑罰に関する次のアからオまでの各記述を検討し、正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。(改)

- ア. 自由刑には、拘禁刑及び労役場留置が含まれる。(改)
- イ. 財産刑には、罰金、没収及び追徴が含まれる。
- ウ. 有期拘禁刑は、1月以上15年以下であり、これを加重する場合においては30年にまで上げることができる。(改)
- エ. 有期拘禁刑を減輕する場合においては1月未満に下げることができる。(改)
- オ. 懲役は、受刑者を刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる刑罰であり、禁錮は、受刑者を刑事施設に拘置する刑罰である。(解答不能)

No215	刑 罰						正答率
H25-9	正 解	ア 2	イ 2	ウ 2	エ 1	オ 1	29%

ア 誤っている

9条。刑の種類を定めた9条は、生命刑として死刑、自由刑として拘禁刑、拘留、財産刑として罰金、科料を規定しているが、労役場留置は規定していない。労役留置場（18条）は、罰金及び科料の代替処分にすぎないものである。

イ 誤っている ★

9条。9条は、財産刑について、主刑としての罰金、科料、付加刑としての没収の3種類を定めているが、追徴は規定していない。追徴は、付加刑である没収の換刑的処分の性質を有するが、犯罪による利益獲得の阻止を貫徹する目的の下に制度化された処分であり、刑罰ではない。

ウ 誤っている

12条1項、14条2項前段。有期拘禁刑は、1月以上20年以下とされており（12条1項、13条1項）、これを加重する場合には、30年にまで上げることができる（14条2項前段）。

エ 正しい

14条2項後段。有期拘禁刑を減軽する場合においては、1月未満に下げることができる。

オ 解答不能

令和4年公布の改正法（令和7年施行）により、懲役及び禁錮は拘禁刑に一本化された。拘禁刑とは、刑事施設に拘置してその自由を剥奪した上で、対象者の改善更正・社会復帰を図るために必要な作業を行わせ、必要な指導を行うものである。本記述は、懲役と禁錮の存在を前提とするため、解答不能となった。